MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de catálogos públicos de obras de contrapartida de las grandes inversiones

La Nación y las provincias acuerdan cómo cada provincia elabora, con sus municipios, aprueba y publica el catálogo público de obras prioritarias de infraestructura física y social por región, del que se eligen las obras de los Planes de Contrapartida del régimen de grandes inversiones, empezando por las zonas de los proyectos ya aprobados.

Propuesta 21: Beneficios a grandes inversiones a cambio de obras
Cuándo: Fase II (años 2–3): firma dentro de los 12 meses de vigencia del art. 176 ter de la Ley 27.742 que incorpora la reforma del RIGI; actualización anual
Trámite: Convenio entre la Nación y las provincias (arts. 124 y 125 CN), firmado por la autoridad de aplicación del RIGI y cada gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14): lo aprueba el PEN por decreto; cada provincia lo ratifica por ley si su Constitución lo exige.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular de la autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la Ley N° [—] reformó el Título VII de la Ley N° 27.742 y estableció que todo plan de inversión incluye un Plan de Contrapartida, por el cual el vehículo de proyecto único ejecuta a su cargo obras de infraestructura física o social de uso común en la región donde invierte, elegidas de un catálogo público elaborado por cada provincia con sus municipios (artículos 176 bis y 176 ter de la Ley N° 27.742).

Que el artículo 176 ter encomienda a la autoridad de aplicación suscribir con cada provincia el convenio respectivo, comenzando por las zonas de los proyectos ya aprobados, y fija en doce (12) meses el plazo para aprobar los catálogos.

Que el artículo 224 de la Ley N° 27.742 invita a las provincias a adherir al régimen, y que la elección de las obras corresponde a cada provincia y a los municipios del área de influencia, que las reciben y las mantienen.

Que reglas comunes de contenido, selección y publicidad permiten que cada comunidad conozca y exija lo comprometido, y evitan que una misma obra se financie dos veces.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan las reglas para que cada provincia elabore con sus municipios, apruebe, publique y actualice el catálogo público de obras prioritarias de infraestructura física y social por región previsto en el artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, incorporado por la Ley N° [—], del que se eligen las obras de los Planes de Contrapartida del artículo 176 bis de esa ley. El catálogo de cada provincia firmante integra el presente Acuerdo como anexo.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Obras comprendidas. El catálogo comprende obras de uso común y acceso abierto de: a) infraestructura física: rutas y caminos, agua potable y desagües cloacales, energía y conectividad; y b) infraestructura social: escuelas, centros de salud, vivienda y formación para el trabajo. No podrán incluirse obras que sirvan solo o principalmente al proyecto de inversión, como accesos privados, instalaciones internas o infraestructura de uso exclusivo.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Contenido de cada ficha. Para cada obra el catálogo indicará: a) región y localización; b) descripción y estado del proyecto; c) costo estimado y plazo de ejecución; d) costo anual estimado de mantenimiento; e) organismo provincial o municipal que la recibirá; f) población alcanzada; y g) puntaje según los criterios de la cláusula quinta.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Regiones y zonas de arranque. Cada provincia organizará su catálogo por regiones que comprendan las áreas de influencia de los proyectos adheridos o en trámite. Las provincias en cuyo territorio se encuentran los proyectos ya aprobados —la cuenca neuquina de Vaca Muerta, la cordillera de San Juan, la Puna de Salta, Catamarca y Jujuy y el golfo San Matías— presentarán primero el catálogo de esas regiones, dentro de los SEIS (6) meses de la firma.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Criterios públicos de selección. Las obras se ordenarán según criterios públicos que considerarán, al menos: a) la población alcanzada y el déficit del servicio en la región; b) el crecimiento de población y de demanda previsible por las inversiones; c) el costo de la obra y de su mantenimiento; d) el estado de avance del proyecto; y e) la coherencia con los planes de ordenamiento territorial de la zona, cuando existan. Cada provincia publicará la ponderación de los criterios junto con el catálogo.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Participación municipal y consulta. Los municipios del área de influencia propondrán las obras de su jurisdicción y prestarán conformidad a las que se ubiquen en ella. Antes de su aprobación, el proyecto de catálogo se someterá a consulta pública por TREINTA (30) días, y la provincia publicará las observaciones recibidas y su respuesta.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Prohibición de doble financiamiento. Una obra del catálogo puede integrar también la cartera única del Presupuesto Plurianual de Infraestructura o recibir otros fondos nacionales o provinciales, pero ninguna parte de ella podrá financiarse dos veces. Cuando un Plan de Contrapartida tome una obra que cuenta con financiamiento público, la parte a cargo del inversor se descontará de ese financiamiento, y el ahorro se informará públicamente.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Aprobación y publicación. Cada provincia aprobará su catálogo por acto publicado dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia del artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, y lo publicará completo en formato de datos abiertos. La autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones reunirá todos los catálogos en un sitio nacional único.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Actualización. Los catálogos se actualizarán al menos una vez por año con las mismas reglas. Las obras asignadas a un Plan de Contrapartida aprobado se identificarán como tales, con el nombre del proyecto, su avance y su costo, y no podrán ser asignadas a otro.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Recepción y mantenimiento. La provincia o el municipio designado en la ficha recibirá cada obra al concluir, en las condiciones del Plan de Contrapartida, con el plan de mantenimiento financiado por el vehículo de proyecto único por el plazo que fije el Plan, y asumirá luego su operación.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Compromisos de la Nación. El Estado nacional, por intermedio de la autoridad de coordinación de la infraestructura y de las áreas con competencia en obras públicas y en transporte, brindará asistencia técnica para la evaluación de las obras y cruzará cada catálogo con la cartera del Presupuesto Plurianual de Infraestructura. El área nacional con competencia en las relaciones con las provincias y los municipios colaborará en la articulación con los municipios. La Nación atenderá sus costos con los créditos previstos en el artículo 16 de la Ley N° [—]; cada provincia, con los propios. El presente Acuerdo no implica transferencias de recursos entre las partes.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Responsables técnicos. Cada parte designará un responsable técnico para la aplicación del presente Acuerdo, cuyo nombre y contacto se publicarán junto con el catálogo.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Adhesión. Podrán adherir las provincias que no lo hayan firmado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los mismos derechos y obligaciones, y con plazo de DOCE (12) meses desde su adhesión para aprobar su catálogo.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Vigencia. El presente Acuerdo rige para cada parte desde su firma o, si su Constitución exige ratificación legislativa, desde esa ratificación, y mientras existan Planes de Contrapartida en ejecución o puedan presentarse solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos, y la Ley N° 27.742, en el texto de la Ley N° [—], ya autoriza su celebración. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].